Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000573-11.2025.5.06.0021

PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 22/05/2025
Valor da causa: R$ 32.669,01

Partes:
RECLAMANTE: ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA
ADVOGADO: POLLYANNA KARLA COLACO LIMA DE SENA
ADVOGADO: Carlos Augusto Gomes de Sena Filho
RECLAMADO: WICKS CONSTRUTORA EIRELI

ADVOGADO: FILIPE ANDERSON BEZERRA DA COSTA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CLERICUZI
RECLAMADO: VICTOR ALVARENGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FILIPE ANDERSON BEZERRA DA COSTA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CLERICUZI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
21ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATSum 0000573-11.2025.5.06.0021
RECLAMANTE: ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA
RECLAMADO: WICKS CONSTRUTORA EIRELI E OUTROS (1)

DESPACHO

1. Considerando que o Ato Conjunto TRT6-GP-GVP-CRT 18/2023 revogou os arts. 7º do Ato Conjunto TRT6-GP-GVP-CRT 10/2022 e 11 do Ato Conjunto TRT6-GP-GVP-CRT nº 01/2023 e, em seu art. 1º, reportou-se à aplicação do art. 847 da CLT, designe-se **AUDIÊNCIA UNA para o 17/09/2025 08:30**, esclarecendo às partes que a referida sessão será realizada na modalidade PRESENCIAL.

A AUDIÊNCIA UNA se destinará à tentativa de conciliação, à apresentação de defesa e à produção de todas as provas, conforme artigos 852-C, 852-E e 852-H. Na oportunidade, as partes poderão se manifestar sobre os documentos apresentados e serão colhidos os depoimentos pessoais e testemunhais.

A sessão de audiência será realizada integralmente de forma **PRESENCIAL**. Não haverá disponibilização de link.

Na sessão as partes, testemunhas e advogados comparecerão à sala de audiências provisória da 21a VT do Recife, localizada na sobreloja do edifício sede do TRT6 (Avenida Cais do Apolo, no 739, bairro do Recife – PE – CEP 50030-902).

Para o acesso do público externo (partes, testemunhas, advogados) dar-se-á pela entrada lateral do edifício sede. Observe-se que poderá haver passagem pelo raio X.

Os participantes estarão com documento de identificação com foto que contenha o número do Cadastro de Pessoa Física - CPF. Fica dispensado o uso de vestes talares, recomendando-se o uso de vestimentas condizentes com o decoro e a formalidade do ato.

Na juntada dos documentos deverá ser observado o disposto nos arts. 12 e 13 da Resolução Nº 185/17 CSJT, devendo se evitar a classificação genérica “documentos diversos”, caso exista especificação própria, sob pena de indisponibilidade da documentação referida, consoante arts. 15 e 16 do dispositivo legal acima referido.

Considerando que o Processo Judicial é Eletrônico, o protocolo de petições e documentos deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico e a juntada de mídias (imagens, sons e vídeos) mediante armazenamento no sistema Pje-Mídias (Portaria n. 61, de 31 de março de 2020, do CNJ), endereço eletrônico https://midias.pje.jus.br/, situação que deve ser informada no processo por meio da petição inicial ou de petição avulsa. Para acessar o PJe-Mídias é necessário o cadastramento prévio do advogado no sistema Escritório Digital do CNJ, pelo link: https://www.escritoriodigital.jus.br.

2. **O(a) reclamante deverá comparecer à audiência designada, sob pena de arquivamento, conforme art. 844, caput, da CLT**.

3. **Proceda-se à citação da(s) reclamada(s) para apresentar sua defesa e comparecer à AUDIÊNCIA UNA, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria fática, nos termos do art. 844, caput, e art. 847, ambos da CLT**.

4. Se a parte autora houver feito a escolha, na distribuição da ação, pelo Juízo 100% Digital, a parte ré poderá a ela se opor no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação inicial (Artigo 4º do Ato TRT6 GP Nº 535 /2021 e Artigo 3º, caput e §1º, da Resolução n. 345/2020, do CNJ).

5. **Ficam as partes advertidas de que será de sua responsabilidade a condução das testemunhas, observando o que dispõe o art. 852-H, §§ 2º e 3º da CLT**.

6. Optando as partes realizarem acordo, apresentarão a proposta ao Juízo para análise e, se for o caso, consequente homologação. Na minuta as partes deverão informar as respectivas contas para crédito dos valores ajustados, os termos da conciliação, valor, prazos, multa por inadimplência, dentre outras necessárias a efetivação da avença (Provimento TRT6-CRT no 01/2020).

7. **Dê-se ciência à parte autora, por meio de sua assistência jurídica**.

8. **Cite-se a(s)(o) reclamada(o)(s) por e- carta**.

Em caso de dúvidas deverá a parte entrar em contato com a Secretaria desta Unidade Judiciária preferencialmente por meio do balcão virtual, no horário das 8h às 14h.

Aguarde-se a audiência.

Cumpra-se.

RECIFE/PE, 26 de maio de 2025.

ANDRE LUIZ MACHADO
Juiz do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 26/05/2025, às 16:37:38 - 3689b5b
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/25052607423047200000087714253?instancia=1
Número do processo: 0000573-11.2025.5.06.0021
Número do documento: 25052607423047200000087714253

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
21ª Vara do Trabalho do Recife
ATSum 0000573-11.2025.5.06.0021
RECLAMANTE: ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA
RECLAMADO(A): WICKS CONSTRUTORA EIRELI E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 17 de setembro de 2025, na sala de sessões da MM. 21ª Vara do Trabalho do Recife, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(íza) do Trabalho ANDRÉ LUIZ MACHADO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0000573-11.2025.5.06.0021, supramencionada.

Às 08:16, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). POLLYANNA KARLA COLACO LIMA DE SENA, OAB 58737/PE.

Presente a parte reclamada WICKS CONSTRUTORA EIRELI, representado(a) pelo(a) proprietário(a) Sr.(a) VICTOR ALVARENGA DE OLIVEIRA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EMANOEL DOS SANTOS QUEIROZ, OAB 38032/PE.

Presente a parte reclamada VICTOR ALVARENGA DE OLIVEIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EMANOEL DOS SANTOS QUEIROZ, OAB 38032/PE.

Instalada a audiência.

Com a palavra, a advogada do Reclamante para se manifestar sobre a defesa e os documentos acostados: *"Nesta oportunidade, vem o Reclamante apresentar impugnação perante a defesa apresentada pela Reclamada, refutando primeiramente a alegação de que o Reclamante foi contratado na função de montador de para-raios. Ademais, diante da alegação da contratação, a Reclamada não acostou nenhum contrato que se diga relativa à prestação de serviços que, diante da qual, atrai para si o ônus probatório. Em verdade, o Autor fora contratado na função de aplicador de mantas impermeabilizantes, auxiliando com o servente de obra no período de setembro de 2023 a março de 2024. Portanto, impugnadas as informações apresentadas pela Reclamada. Quanto ao chamamento ao feito do sócio administrador, está conforme os fatos alegados na inicial, uma vez que as ordens emanadas pela Reclamada era diretamente através do SR.. VICTOR para diretamente com o Reclamante. Impugna-se o documento acostado relativo à prova emprestada sob o ID n° 766f6a, tratando-se de Recurso de Revista em Agravo de*

Instrumento que não condizem com a realidade vivenciada pelo obreiro. Por fim, roga pela procedência dos pedidos elencados na atrial."

Instalada a audiência.

Acordo recusado.

Dispensados depoimentos pessoais, com fundamento no artigo 848 da CLT e no julgamento da SDI-I do TST no processo n° 0001711-15.2021.5.06.0014.

A Reclamada não tem prova testemunhal a produzir.

O Juízo dispensa a produção de prova testemunhal da Reclamante.

Encerrada a instrução.

Razões finais orais e remissivas.

Conciliação final rejeitada.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 08h42.

ANDRE LUIZ MACHADO
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *EMANUEL AYRES FRAGOSO FILHO*, *Secretário(a) de Audiência.*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
21ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATSum 0000573-11.2025.5.06.0021
RECLAMANTE: ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA
RECLAMADO: WICKS CONSTRUTORA EIRELI E OUTROS (1)

I – RELATÓRIO: Dispensado (artigo 852-I da CLT)

II - FUNDAMENTAÇÃO.

1. Das Questões Incidentais

1.1 Da Notificação dos(as) Advogados(as)

Ficam as partes e seus procuradores cientes de que a nova sistemática implementada pelo Processo Judicial Eletrônico possibilita ao próprio advogado promover sua habilitação para atuar no processo, sem participação da Secretaria.

Sendo assim, caso haja interesse de que as publicações sejam realizadas em nome de determinado advogado (Súmula nº 427 do TST), ficará sob sua responsabilidade o cadastramento no sistema para tal fim, permanecendo as publicações apenas em nome dos advogados originariamente cadastrados até que o patrono interessado providencie essa alteração.

1.2 Da Limitação da Condenação ao Valor Dado a Causa

Na atual dinâmica processual trabalhista, mormente depois do advento da Lei 13.467/17, passou-se também a exigir a quantificação dos pedidos formulados nos feitos que tramitam no rito ordinário.

Conquanto isso seja verdade, a jurisprudência caudalosa e majoritária entende que a referida quantificação tem um caráter estimativo, daí porque não se aplica, à hipótese, a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial.

Por conseguinte, rejeita-se o pleito da ré nesse particular.

1.3 Da Impugnação Documental

A impugnação genérica aos documentos juntados com a inicial não gera efeitos jurídicos práticos, uma vez que não foi suscitado qualquer vício ou irregularidade capaz de invalidá-los, de sorte que o juízo indefere a impugnação apresentada nas defesas.

1.4 Do Direito Intertemporal

As alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 no texto da Consolidação das Leis do Trabalho **apenas capturam os fatos ocorridos após o início de sua vigência, em 11/11/2017**. Fazê-las retroagirem para atingir fatos consumados sob a vigência da disciplina normativa anterior significaria impensável afronta à segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI).

No tocante às inovações de cunho processual, ajuizada a ação já no ano de 2025, forçoso é concluir que as disposições da malsinada Reforma Trabalhista alcançam o presente feito, mas isso sem prejuízo da apreciação oportuna da constitucionalidade de tais alterações, pela via do controle difuso, cuja realização é dever de todo Juiz.

2. Das Preliminares

2.1 Da Ilegitimidade de Parte Suscitada Pela Reclamada Em Relação ao Segundo Reclamado

A primeira reclamada suscita a ilegitimidade de parte do segundo reclamado, o Sr. Victor Alvarenga de Oliveira, em verdade seu sócio, argumentando que o ordenamento jurídico garante a autonomia e a independência dos bens das empresas e dos sócios, não havendo motivo para ele figure no polo passivo da relação jurídica processual.

Com razão a reclamada.

Embora não haja óbice a que o sócio seja acionado ao lado da empresa, para esse juízo tais hipóteses devem ter como pressupostos a despersonalização da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o primeiro tenha agido com desvio de finalidade, má gestão, fraude ou confusão patrimonial, o que não é o caso dos autos.

Nessa toada, o juízo acolhe a preliminar para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao segundo reclamado, tudo de acordo com as diretrizes do artigo 330, II, c/c com o artigo 485, IV, todos do CPC de aplicação supletiva ao processo do trabalho.

3. Do Mérito

3.1 Da Justiça Gratuita

Com fundamento nos artigos 790, § 3º da CLT c/c o artigo 99, § 3º do CPC, de aplicação supletiva, o juízo acolhe o pedido do autor para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita.

3.2 Da Relação Jurídica Havida Entre As Partes e Das Verbas Rescisórias

Lastreado na existência de uma relação de emprego, o reclamante postula a condenação da reclamada em pagamento de obrigações tipicamente trabalhistas, além do reconhecimento de sua condição de empregado nos termos do artigo 3º da CLT.

A reclamada, de seu lado, rebate a versão da inicial, sustentando que entre as partes não houve vínculo empregatício.

Conquanto isso seja verdade, a reclamada, de maneira ***sui generis*** reconhece como válidos os recibos de pagamento juntados com a inicial, para pedir, subsidiariamente que, a condenação, caso ocorra, limite-se ao período coberto pelos referidos documentos.

O pedido subsidiário mencionado, no entendimento desse juízo, gera a presunção de que a ré admite a prestação de serviços, embora não configurada a relação de emprego.

Nesse sentido, o referido reconhecimento também gera o ônus de provar os fatos alegados, ou seja, de que os serviços prestados pelo reclamante eram de natureza diversa daqueles tipicamente trabalhistas, tudo de acordo com as disposições do artigo 818, II da CLT, tarefa da qual não se desvencilhou a contento.

Feitas tais considerações, o juízo acolhe o pedido do reclamante para reconhecer que entre as partes houve uma relação jurídica de emprego nos termos do artigo 3º da CLT, vigente entre 01.09.23 a 18.03.24.

Considerando a aplicação do princípio da continuação da relação de emprego, o juízo também acolhe a versão de que partiu da reclamada a iniciativa de terminação contratual.

Como consectário lógico jurídico, o reclamante também acolhe o pedido do autor para condenar a reclamada nos seguintes títulos trabalhistas: aviso prévio de trinta dias com a integração ao tempo de serviço para todos os fins de

PJe Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 17/09/2025, às 20:01:44 - 23603b0

direito, saldo de salário correspondente a dezoito dias de trabalho, férias proporcionais (7/12) + 1/3, gratificação natalina proporcional (7/12), FGTS + 40% (incluindo-se as cotas não recolhidas ao longo do contrato) e multa do artigo 477, § 8º da CLT.

Não há fundamento normativo para o deferimento do pedido de condenação da reclamada no pagamento da multa do artigo 467 da CLT, de modo que resta indeferido.

Para fins de fixação dos créditos deferidos em favor do reclamante, o setor competente deverá tomar como referência o salário declinado na peça de ingresso.

3.3 Do Vale Transporte

Mediante documentos acostados, o reclamante comprovou que necessitava de ajuda para deslocamento de casa ao trabalho e vice-versa, de maneira que acolhe o pedido para condenar a reclamada no pagamento de uma indenização pecuniária substitutiva referente à soma dos valores de dois vales diários tipo “a”, no importe de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) a unidade, para os cinco dias da semana.

3.4 Da Ajuda Alimentação

De acordo com as Cláusulas 6ª e 7ª da CCT acostada com a inicial, conclui-se que o reclamante fazia jus a uma ajuda de custo diária referente ao café da manhã e almoço, respectivamente no valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e R$ 12,00 (doze reais).

Defere-se, pois.

3.5 Do Salário Família

De acordo com o artigo 65 da Lei 8.213/91, o salário-família é devido mensalmente ao segurado do sistema de Previdência Geral de forma proporcional ao número de filhos até quatorze anos de idade.

Para obtenção do benefício, de acordo com o artigo 67 caput da Lei 8.213/91 e o artigo 84 do Decreto 3.048/99, os documentos que o empregado deve exibir ao empregador, para fins de recebimento do salário família, são: a certidão de nascimento, o atestado de vacina obrigatória para as crianças de até seis anos e comprovação de frequência escolar para as crianças a partir de sete anos de idade.

Ainda que não tivesse ocorrido a exibição de tais documentos ao empregador, o benefício seria devido desde que os mesmos fossem juntados aos

PJe Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 17/09/2025, às 20:01:44 - 23603b0

autos, o que ocorreu na presente hipótese, como se depreende dos documentos de ID 6f5d6ee e ID 11da0db.

Defere-se o pleito.

3.6 Da Indenização Por Danos Morais

Esse juízo tem adotado o entendimento de que a omissão do empregador quanto à anotação da CTPS do empregado, aliada ao não pagamento das verbas rescisórias submete o empregado a situação de grave vulnerabilidade social, de maneira que o dano moral fica caracterizado ***in re ipsa***.

Feitas tais considerações, o juízo acolhe o pedido da reclamante para condenar a reclamada no pagamento de uma indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tudo de acordo com as diretrizes dos artigos 186 e 927 do CC, c/c o artigo 223-G da CLT.

3.7 Dos Honorários de Sucumbência do Advogado da Reclamante

Com fundamento no artigo 791-A da CLT, o Juízo condena a reclamada em honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) incidentes sobre o valor do crédito do reclamante devidamente atualizado.

3.8 Dos Honorários de Sucumbência do Advogado da Reclamada

Diante da concessão, à parte autora, da gratuidade da justiça e da recente declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT pelo STF (ADI n. 5766), não há que se falar em condenação da referida parte em honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, **indefere-se o pedido da reclamada nesse sentido.**

3.9 Da Compensação

Não há que se falar em compensação tendo em vista a ausência dos pressupostos contidos nos artigos 368 a 380 do CC, aplicados de forma subsidiária do direito do trabalho, de modo que fica indeferido o pedido da reclamada.

4. Dos Recolhimentos Fiscais e Previdenciários.

A legislação previdenciária impõe ao magistrado, sob pena de responsabilidade, determinar o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social sempre que, nas ações trabalhistas, resulte o pagamento de direitos sujeitos a essa incidência.

Ademais, nos termos do art. 114, § 3º da CF/88 e da Lei 10.035 /00, no tocante aos recolhimentos previdenciários, é da competência da Justiça do Trabalho a execução das parcelas previdenciárias incidentes sobre as verbas de natureza salarial deferidas em suas decisões.

Desta forma, os recolhimentos serão calculados sobre as parcelas que tenham natureza de salário de contribuição, nos termos do art. 28, IV, §7º /9º da Lei 8212/91.

Quanto à responsabilidade das partes, devem ser observadas as alíquotas constantes dos arts. 20, 21 e 22 da Lei 8212/91, incidentes sobre tais parcelas.

A responsabilidade pelo recolhimento é da reclamada, e somente após a comprovação nos autos é que se autoriza a dedução do crédito do autor da parcela de sua responsabilidade.

No tocante ao Imposto de Renda, sobre o montante das parcelas tributáveis do crédito do reclamante, deve ser recolhido o imposto pela Secretaria, tão logo ocorra o fato gerador, na forma da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010 e da Instrução Normativa RFB nº 1.500 de 29 de outubro de 2014.

5. Dos Juros e da Correção Monetária

O Supremo Tribunal Federal, em 18 de dezembro de 2020, julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade a seguir elencadas: ADI 5.867/DF, ADI 6.021 /DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF.

Na decisão, o voto condutor do relator ministro Gilmar Mendes deu-se no sentido de conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 879, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei 13.467/2017 (denominada reforma trabalhista), de modo a estabelecer que, à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, devem ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (artigo 406 do Código Civil) (STF, Pleno, ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF,ADC 59 /DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.12.2020). Destaque-se que, como a taxa Selic engloba juros de mora e correção monetária, com a sua incidência fica vedada acumulação com outros índices.

PJe Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 17/09/2025, às 20:01:44 - 23603b0

Assim, resta igualmente afastada a aplicação do artigo 39, parágrafo 1º, da Lei 8.177/1991 que versa a respeito de juros quanto a créditos trabalhistas.

Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal houve a modulação dos seus efeitos, restando estabelecido que:

(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;

(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal (artigo 525, §§ 12 e 14,ou artigo 535, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil) e;

(iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)(STF, Pleno, ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.12.2020).

Dessa forma, considerando que dentre os efeitos modulatórios da decisão referenciada restou estabelecida a aplicação de forma retroativa da taxa Selic para os processos em curso, **determino a aplicação do IPCA-E do momento em que a obrigação é devida até o ajuizamento da ação e, a partir desta, a taxa Selic para a atualização monetária da presente sentença**, nos exatos moldes da decisão da Corte Suprema restando prejudicada a aplicação do artigo 39, *caput* e §1º da Lei n° 8.177/91, por incompatíveis.

III - DISPOSITIVO.

Isto posto, e considerando o mais que dos autos constam, decide a 21ª Vara do Trabalho do Recife:

Afastar as preliminares suscitadas pela reclamada.

No mais, julgar **PROCEDENTES EM PARTE** os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista de **ALISSON JOSÉ PONTES DA ROCHA SILVA**, para condenar a reclamada **WICKS CONSTRUTORA EIRELI** a pagar ao autor, no prazo de quarenta e oito horas contados do trânsito em julgado da sentença, os títulos deferidos conforme a fundamentação supra que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse transcrito.

O juízo acolhe a preliminar de ilegitimidade de parte para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao segundo reclamado **VICTOR ALVARENGA DE OLIVEIRA**, tudo de acordo com a fundamentação supra.

QUANTUM DEBEATUR, com incidência de juros e correção monetária, na forma da lei e com base na Súmula nº 381 do TST. Observe-se que os índices de correção monetária devem ser aplicados no mês posterior ao vencimento da obrigação. A faculdade disposta no art. 459, § único da CLT não tem o condão de deslocar a data em que deve ser adimplida a obrigação.

Ante o estabelecido no artigo 832, § 3º da CLT (acrescentado pela Lei nº 10.035/2000), determina-se que a natureza jurídica das parcelas decorrentes da presente condenação siga o disposto na Lei 8212/91 e no Dec. 612/92. Sendo assim, as contribuições previdenciárias incidem saldo de salário e gratificação natalina.

Quanto aos recolhimentos tributários porventura incidentes sobre o objeto da condenação, observe-se a Lei nº 12.350 de 20 de dezembro de 2012 e da Instrução Normativa RFB nº 1.500 de 29 de outubro de 2014.

Custas processuais, pela reclamada, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), calculadas sobre R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se atribui à condenação para os devidos fins de direito.

Honorários de sucumbência pela reclamada nos termos da fundamentação.

Intimem-se as partes

RECIFE/PE, 17 de setembro de 2025.

ANDRE LUIZ MACHADO
Juiz do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 17/09/2025, às 20:01:44 - 23603b0
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/25091720010959500000091691995?instancia=1
Número do processo: 0000573-11.2025.5.06.0021
Número do documento: 25091720010959500000091691995

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
21ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATSum 0000573-11.2025.5.06.0021
RECLAMANTE: ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA
RECLAMADO: WICKS CONSTRUTORA EIRELI E OUTROS (1)

0000573-11.2025.5.06.0021

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos etc.

I - RELATÓRIO

WICKS CONSTRUTORA EIRELI interpôs embargos de declaração, consoantes razões esposadas no id 1abfc08.

Desnecessário preparo.

Desnecessária, no caso concreto, a manifestação da parte contrária, não obstante os termos do artigo 897-A, §2°, haja vista o efeito devolutivo em profundidade de eventual recurso ordinário.

Vieram os autos conclusos para julgamento dos embargos declaratórios.

Decide-se.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. DO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS

Os embargos foram apresentados tempestivamente. Encontra-se o embargante regularmente representado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Deles conheço, portanto.

2. DO MÉRITO

A embargante aponta os seguintes vícios: a) omissão quanto à Tese Defensiva de Inexistência de Vínculo ; b) Do Julgamento Extra Petita – Utilização de Pedido Subsidiário Como Principal; c) obscuridade na Delimitação das Verbas Deferidas; d) Contradição entre Fundamentação e Dispositivo; d) erro material no valor atribuído à condenação; e) 2.6 Contradição: Decisão Baseada em Pedido Subsidiário Sem Prova Efetiva.

Da leitura da petição de embargos de declaração opostos pela demandada, e levando-se em conta as razões expressas, não é possível extrair qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade passível de correção através do presente instrumento processual.

Não restando dúvidas ao juízo acerca da utilização imprópria da medida, dado o inconformismo manifestado com a decisão proferida, os embargos estão fadados ao insucesso.

Encerrada a prestação jurisdicional, é vedado ao juízo singular alterar o que foi decidido, sem que seja nas estritas hipóteses dos arts. 1022 do CPC e 897-A, da CLT, devendo o interessado manejar o recurso próprio, para ver reformada a sentença, inclusive em caso de eventual erro in judicando ou in procedendo.

Embargos rejeitados.

III - DISPOSITIVO:

Pelas razões expendidas, **conheço** dos embargos opostos pelas partes e resolvo **NÃO OS ACOLHER,** nos termos da fundamentação acima, que integra o presente dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Cientes as partes e o perito pela publicação no DEJT.

RECIFE/PE, 15 de outubro de 2025.

ANDRE LUIZ MACHADO

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 15/10/2025, às 17:43:38 - 05a4a8a
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/25101513245476600000092742103?instancia=1
Número do processo: 0000573-11.2025.5.06.0021
Número do documento: 25101513245476600000092742103

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
21ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATSum 0000573-11.2025.5.06.0021
RECLAMANTE: ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA
RECLAMADO: WICKS CONSTRUTORA EIRELI E OUTROS (1)

DECISÃO

O prazo para interposição de RO se esgotou em 29/10/2025.

A reclamada WICKS CONSTRUTORA EIRELI interpôs recurso ordinário (ID e828e5d), com data de 29/10/2025. O recurso é tempestivo. A representação é regular (procuração ID 15413ef).

Considerando o alegado através da petição de ID e828e5d, recebo o recurso, posto que nos termos do § 7º do Art. 99 do CPC, "requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento".

O dispositivo em questão foi incorporado ao entendimento consolidado na OJ n. 269, da SDI-1, do TST:

> 269. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DEISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em decorrência do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 –republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e14.07.2017I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso; II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015). No caso em análise, como foi requerida a concessão do benefício da justiça gratuita no recurso ordinário interposto pela Reclamada, inexiste a necessidade de recolhimento do preparo recursal, como prevê o dispositivo supramencionado. Em razão disso, recebo o recurso ordinário

No caso em análise, como foi requerida a concessão do benefício da justiça gratuita no recurso ordinário interposto pela Reclamada, recebo o (s) apelo(s) em comento, eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal e **determino:**

1. Intime-se as partes adversas (RECLAMANTE e demais reclamado) para, querendo, oferecer contrarrazões ao referido recurso, no prazo de 08 dias.

2- Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio TRT.

RECIFE/PE, 12 de novembro de 2025.

ANDRE LUIZ MACHADO
Juiz do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 12/11/2025, às 17:59:33 - 57feb56
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/25111208571321500000093728751?instancia=1
Número do processo: 0000573-11.2025.5.06.0021
Número do documento: 25111208571321500000093728751

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
21ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE
ATSum 0000573-11.2025.5.06.0021
RECLAMANTE: ALISSON JOSE PONTES DA ROCHA SILVA
RECLAMADO: WICKS CONSTRUTORA EIRELI E OUTROS (1)

DESPACHO

Vistos.

1-Dê-se visibilidade dos documentos acostados juntamente com de ID e828e5d ao autor e demais reclamada. À atenção da Secretaria.

2- Devolva-se o prazo para as partes adversas (RECLAMANTE e demais reclamado) para, querendo, oferecer contrarrazões ao referido recurso, no prazo de 08 dias.

3- Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio TRT

RECIFE/PE, 14 de dezembro de 2025.

ANDRE LUIZ MACHADO
Juiz do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ MACHADO, em 14/12/2025, às 07:00:56 - b78eb58
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/25121211130875600000094813356?instancia=1
Número do processo: 0000573-11.2025.5.06.0021
Número do documento: 25121211130875600000094813356

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
3689b5b	26/05/2025 16:37	Despacho	Despacho
fbd3422	17/09/2025 15:31	Ata da Audiência	Ata da Audiência
23603b0	17/09/2025 20:01	Sentença	Sentença
05a4a8a	15/10/2025 17:43	Sentença	Sentença
57feb56	12/11/2025 17:59	Decisão	Decisão
b78eb58	14/12/2025 07:00	Despacho	Despacho